Документ утвердил: АБДУЛАХАТ Б..., [redacted] года 15:44 (по времени г. [redacted]), erdr@kgp.kz

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель прокурора района
«Сарыарка» города [redacted]
АБДУЛАХАТ Б..
[redacted]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении досудебного расследования

г [redacted] [redacted]

Следователь УП района Сарыарка города [redacted] МУҚТАРҰЛЫ М.., рассмотрев материалы досудебного расследования № [redacted],

УСТАНОВИЛ:

[redacted] года около 21:08 часов в УП района Сарыарка города [redacted] поступил рапорт от ДПП [redacted] старшего лейтенанта полиции [redacted] о том что в ходе патрулирования для проверки документов был остановлен [redacted] года рождения возле дома расположенного по адресу: г. [redacted] ул. [redacted], который при проверки документов скинул на землю пачку сигарет в котором находилось психотропное вещество. Для проверки данной информации на место была направлена следственно-оперативна я группа, где следователь протоколом ОМП изъял пачку сигарет которую скинул [redacted] внутри которого внутри которого находились полиэтиленовые свертки в количестве 4 штук с содержимым порошкообразного вещества кристаллического цвета. Данные полиэтиленовые свертки были упакованы в бумажный конверт белого цветаи и опечатаны печатью «пакеттер үшің».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП района «Сарыарка» за № [redacted] от [redacted] года.

Из показаний [redacted] (свидетель имеющий право на защиту) следует что [redacted] года около 20:30 часов он вместе с [redacted] шли во дворе дома расположенного по улице [redacted]. Когда они проходили возле [redacted], остановились чтобы покурить сигареты. В этот момент во двор заехала патрульная автомашина которая увидел [redacted] и [redacted] направилась к ним для проверки документов. В этот момент [redacted] достал с куртки сигарету и выбросил пустую пачку за лавочку. В этот момент к ним подошел сотрудник полиции который зафиксировал момент сброса на камеру видеорегистратора. Далее сотрудник полиции достал две пачки из под лавочки одни из которой была мятой. Далее в мятой пачки сотрудник полиции показал содержие четырх свертков замотанные изолентой зеленого цвета. После

Документ утвердил: АБДУЛАХАТ Б..., [redacted] года 15:44 (по времени г. [redacted]), erdr@kgp.kz

чего сотрудник полиции спросил [redacted] ему ли принадлежат обнаруженные свертки. На что последний ответил что обнаруженные свертки ему не принадлежат. Далее на место была вызвана следственно-оперативная группа, где следователь изъял и упаковал четыре свертка замотанные изолентой в белый бумажный конверт о опечатал печатью «пакеттер үшің».

Из показаний [redacted] (свидетель) следует что он полностью подтвердил показания [redacted]

Из показаний [redacted] (понятой) следует что [redacted] года около 20:30 часов он вместе со своим другом [redacted] шел вдоль улицы [redacted]. В этот момент к ним подошел сотрудник полиции который предложил им поучаствовать в следственном действий осмотре места происшествия в качестве понятых. Далее они согласились и вместе с сотрудниками полиции направились к месту происшествия. Далее они зашли во двор дома где возле [redacted] по улице [redacted], он увидел [redacted] и [redacted] В этот момент на лавочке стояла помятая одна пачка сигарет. Далее следователь стал проводить осмотр места происшествия, зачитал права и поднял указанную мятую пачку из под сигарет. Далее следователь достал содержимое мятой пачки это были четыре свертка замотанные изолентой зеленого цвета которые упаковал в конверт белого цвета и опечатал печатью «пакеттер үшің».

Из показаний [redacted] (понятой) следует что он полностью подтвердил показания [redacted]

Из показаний [redacted] (свидетель) следует что он является инспектором патрульно-постовой службы ДП г. [redacted]. [redacted] года около 20:30 при отработке дворов по улице [redacted], возле [redacted] они увидели [redacted] и [redacted] В этот момент они подъезали к ним чтобы проверить документы удостоверяющие личность. Далее они направились к вышеуказанным где он вышел из служебной автомашины при включенном видеорегистратором. Когда он подходил в этот момент [redacted] скинул за лавочку одну пачку сигарет мятую. После чего подойдя к [redacted] вплотную последний скинул за лавочку еще одну пачку сигарет пустую. Далее он поднял две указанные пачки в мятой оказалось четыре свертка замотанные изолентой зеленого цвета. После чего он вызвал следственно-оперативную группу, где по прибытию следователь изъял указанные свертки из мятой пачки в конверт белого цвета и опечатал печатью «пакеттер үшің».

По данному факту на изъятые свертки обнаруженные по адресу: г. [redacted] ул. [redacted] было назначено судебно-экспертное исследование наркотических средств согласно заключению которого [redacted] от [redacted] года представленные на исследование вещества являются психотропным веществом 2-(пирролидин-1-ил)-1фенилпентан-1-он(пирролединовалерофенон), общая масса составляет 4, 33 грамм.

В ходе расследования на изъятые психотпроные вещества был произведен отбор психотпроного вещества в количестве 3,1. грамм, которое было упаковано в конверт белого цвета и опечатано печатью «пакеттер үшің».

Документ утвердил: АБДУЛАХАТ Б..., [redacted] года 15:44 (по времени г. [redacted]), erdr@kgp.kz

Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы [redacted] от [redacted] года [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] года рождения наркоманией не страдает, в лечение не нуждается. Алкоголизмом не страдает, в лечение не нуждается.

Таким образом орган досудебного расследования приходит к выводу, проанализировав видеозапись с видеорегистратора сотрудника полиции факт того что мятая пачка в которой находились четыре свертка с психотропным веществом была в руках [redacted] и то как она оказалась возле лавки перед подъездом дома по улице [redacted], видеозапись не имеется. Кроме того [redacted] отрицает принадлежность ему мятой пачки в которой находились четыре свертка с психотропным веществом.

[redacted] года прокуратура района Сарыарка города [redacted] было вынесено постановление об отмене прекращение досудебного расследования и дано ряд указаний согласно которым были проведены следующие следственные действия:

- в качестве свидетеля был допрошен [redacted], который указал что [redacted] года около 20:30 часов при патрулирование дворов домов во дворе дома расположенного по адресу: г. [redacted] ул. [redacted], увидел [redacted] и [redacted] После чего он вышел из машины для того чтобы проверить документы удостоверяющие личности данных лиц. Далее он вышел из служебной автомашины за ним вышел его напарник [redacted] В этот момент он увидел как [redacted] скинул на землю одну пачку сигарет марки парламент мятую. После чего напарник [redacted] поднял мятую пачку из под сигарет которую выбросил [redacted] внутри которых оказались четыре свертка с содержимым психотропного вещества.

-была проведена очная ставка между [redacted] и [redacted], которые остались при своих показаниях,

-была проведена очная ставка между [redacted] и [redacted] которые остались при своих показаниях,

-была проведена очная ставка между [redacted] и [redacted] которые остались при своих показаниях,

-свидетелю имеющему право на защиту [redacted] была предъявлена видеозапись задержания который просмотре видеозапись что на ней имеется то что он сбросил не мятую пачку из под сигарет марки «парламент», внутри которой было пусто. После ознакомление с данной видеозаписью последний согласился с ней.

-в качестве свидетеля был допрошен сотрудник СОБРА [redacted] который подтвердил показания данные сотрудниками [redacted] и [redacted]

-была проведена очная ставка между [redacted] и [redacted] которые остались при своих показаниях,

-была проведена очная ставка между [redacted] и [redacted] которые остались при своих показаниях.

Документ утвердил: АБДУЛАХАТ Б..., [redacted], erdr@kgp.kz, [redacted] года 15:44 (по времени г.

В связи с тем орган досудебного расследования приходит к выводу что в данном случае в действиях [redacted] состав уголовного правонарушения предусмотренный ст. 296 ч.4 УК РК, не усматривается.

На основании изложенного материал досудебного расследования зарегистрированные в ЕРДР №[redacted] следует прекратить руководствуясь ст.35 ч.1 п. 2 УПК РК.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.35 ч.1 п.2, 198, 288, 289 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по материалам досудебного расследования №[redacted] прекратить.

2. Настоящее постановление направить надзирающему прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц с одновременным разъяснением права на обжалование постановления в суд в порядке ст.106 УПК РК.

4. Вещественное доказательство психотропное вещество 2-(пирролидин-1-ил)-1фенилпентан-1-он(пирролединовалерофенон), общая масса которого составляет 3,5 грамм уничтожить.

Следователь УП района Сарыарка
города [redacted] МУҚТАРҰЛЫ М..